BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Constitucional

# Direitos Sociais (art. 6º)

**NESTA APOSTILA**


- Objetivos e introdução
- 1. O que são direitos sociais
- 2. O rol do art. 6º
- 3. Direitos dos trabalhadores (art. 7º)
- 4. Liberdade sindical, greve e participação (arts. 8º a 11)
- 5. Como o tema aparece em provas
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes



Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas



Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

# Sumário

**Objetivos e introdução . . . . . 2**
O que você vai aprender . . . . . 2
Introdução . . . . . 2
**1. O que são direitos sociais . . . . . 2**
**2. O rol do art. 6º . . . . . 3**
**3. Direitos dos trabalhadores (art. 7º) . . . . . 3**
**4. Liberdade sindical, greve e participação (arts. 8º a 11) . . . . . 5**
**5. Como o tema aparece em provas . . . . . 5**
**Exemplos resolvidos . . . . . 6**
Exemplo 1 . . . . . 6
Exemplo 2 . . . . . 6
Exemplo 3 . . . . . 6
Exemplo 4 . . . . . 6
**Erros frequentes e pegadinhas . . . . . 6**
**Mapa mental . . . . . 7**
**Questões de fixação e gabarito comentado . . . . . 8**
Gabarito comentado . . . . . 9
**Resumo final e fontes . . . . . 10**
Resumo dos pontos essenciais . . . . . 10
Fontes e referências . . . . . 10

# Objetivos e introdução

## O que você vai aprender

- Enumerar, de memória, os direitos sociais do art. 6º da Constituição Federal e a emenda que incluiu cada um dos acrescentados depois de 1988.
- Distinguir direitos sociais de direitos individuais e explicar sua finalidade de reduzir desigualdades.
- Reconhecer os principais direitos dos trabalhadores do art. 7º, com seus números e prazos.
- Descrever as regras de liberdade sindical (art. 8º) e de greve (art. 9º) e quais delas se aplicam ao servidor público.
- Explicar a renda básica familiar prevista no parágrafo único do art. 6º.
- Aplicar os conceitos em situações práticas, inclusive de cálculo de licença, férias e horas extras.

## Introdução

Os direitos sociais são direitos fundamentais que exigem do Estado uma atuação positiva para garantir condições mínimas de vida digna: educação, saúde, trabalho, moradia, entre outros. Estão no Título II da Constituição (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), no Capítulo II, que vai do art. 6º ao art. 11. O art. 6º traz o rol geral; os arts. 7º a 11 detalham os direitos dos trabalhadores, a liberdade sindical, a greve e a participação em colegiados. Para quem será agente de segurança, o tema tem dupla importância: é cobrado em prova e diz respeito aos direitos do próprio servidor.

Em provas desse tipo, é comum a cobrança do texto literal do art. 6º, da emenda em que algum direito foi incluído e de números do art. 7º, como carga horária, prazo de licença e adicional de horas extras. Também aparecem trocas entre direitos sociais e direitos individuais. O banco do Bizu tem, para este assunto, apenas questões autorais; não há questões reais registradas, de modo que não se afirma incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

# 1. O que são direitos sociais

Os direitos sociais são prestações do Estado em favor das pessoas, especialmente das mais vulneráveis, com o objetivo de promover igualdade material (real), e não apenas igualdade formal perante a lei. A doutrina costuma classificá-los como direitos de **segunda dimensão** (ou geração), ligados à ideia de igualdade, em contraste com os de primeira dimensão (liberdades individuais, como o art. 5º), que exigem sobretudo abstenção do Estado.

Na Constituição, os direitos sociais são **direitos fundamentais**. Como todos os direitos e garantias fundamentais, têm **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º) e integram o núcleo protegido contra reforma: os direitos e garantias individuais são cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV), e boa parte da doutrina inclui nesse núcleo também os direitos sociais. A efetivação, porém, depende de recursos e de políticas públicas, o que leva à discussão doutrinária da chamada 'reserva do possível'.

### Direitos individuais x direitos sociais

| Aspecto | Individuais (art. 5º) | Sociais (art. 6º) |
|---|---|---|
| Postura do Estado | Abstenção (não interferir) | Prestação (agir, fornecer) |
| Dimensão | Primeira | Segunda |
| Objetivo | Liberdade | Igualdade material |
| Exemplos | Vida, liberdade, propriedade | Educação, saúde, moradia |

## 2. O rol do art. 6º

> **CF/88, art. 6º, caput**
> São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O texto original de 1988 trazia: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Ao longo do tempo, emendas constitucionais incluíram novos direitos. Saber qual emenda trouxe qual direito é conteúdo recorrente em provas.

### Direitos incluídos por emenda

| Direito | Emenda | Ano |
|---|---|---|
| Moradia | EC nº 26 | 2000 |
| Alimentação | EC nº 64 | 2010 |
| Transporte | EC nº 90 | 2015 |

> **Bizu**
> Memorize a ordem de entrada: moradia (2000), alimentação (2010) e transporte (2015). Cada uma das três emendas tem número maior que a anterior, assim como o ano.

Note que a **segurança** é, ao mesmo tempo, direito social (art. 6º) e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144). Isso se conecta diretamente à atividade policial e à da guarda municipal, que atuam na proteção de bens, serviços e instalações do município, nos limites da lei.

### Renda básica familiar

> **CF/88, art. 6º, parágrafo único**
> Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

O parágrafo único foi incluído pela **Emenda Constitucional nº 114/2021**. Ele reconhece o direito a uma renda básica familiar para o brasileiro em vulnerabilidade social, mas remete a lei a definição das normas e dos requisitos de acesso, e exige respeito à legislação fiscal e orçamentária. A regra depende, portanto, de regulamentação legal.

> **Atenção**
> A renda básica é para 'brasileiro' em 'situação de vulnerabilidade social', em 'programa permanente' e conforme 'lei'. Se a questão disser que é para 'todos os cidadãos, sem condição' ou 'programa temporário', está errada.

## 3. Direitos dos trabalhadores (art. 7º)

> **CF/88, art. 7º, caput**
> São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Observe a expressão '**além de outros**': o rol do art. 7º é exemplificativo, de modo que a lei e as normas coletivas podem ampliar os direitos. Os incisos tratam de relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, décimo terceiro, jornada, repouso, férias, licenças, aviso prévio, adicionais, proteção contra acidentes de trabalho, entre outros.

### Números do art. 7º mais cobrados

| Direito | Regra constitucional |
|---|---|
| Jornada normal (XIII) | Até 8 horas diárias e 44 semanais |
| Turnos ininterruptos de revezamento (XIV) | 6 horas, salvo negociação coletiva |
| Serviço extraordinário (XVI) | Remuneração superior, no mínimo, em 50% à do normal |
| Férias (XVII) | Remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais |
| Licença à gestante (XVIII) | 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário |
| Aviso prévio (XXI) | Proporcional, no mínimo 30 dias |
| Creche e pré-escola (XXV) | Gratuita, até 5 anos de idade |

> **CF/88, art. 7º, XIII**
> duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

> **CF/88, art. 7º, XVIII**
> licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

> **CF/88, art. 7º, XXXIII**
> proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Outros direitos relevantes: **salário mínimo** nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e às da família, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim (IV); **irredutibilidade do salário**, salvo convenção ou acordo coletivo (VI); **décimo terceiro salário** (VIII); **remuneração do trabalho noturno superior à do diurno** (IX); **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos (XV); **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei (XIX); **adicional** para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (XXIII); e **seguro contra acidentes de trabalho**, a cargo do empregador (XXVIII).

### E o servidor público?

O servidor estatutário, ocupante de cargo público, não é regido pela CLT, mas a Constituição estende a ele alguns direitos do art. 7º. O art. 39, § 3º, aplica aos servidores ocupantes de cargo público os incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX do art. 7º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Exemplos: férias com um terço, licença à gestante de 120 dias e licença-paternidade.

> **Exemplo**
> Uma guarda municipal gestante pode usufruir da licença de 120 dias prevista na Constituição, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Cabe à lei do município ou do ente disciplinar eventuais ampliações e a forma de concessão; consulte sempre o estatuto local.

## 4. Liberdade sindical, greve e participação (arts. 8º a 11)

O art. 8º garante a **liberdade de associação profissional ou sindical**. Pontos importantes: a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato (ressalvado o registro no órgão competente), sendo vedadas ao poder público a interferência e a intervenção; não pode haver mais de uma organização sindical da mesma categoria na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município (**unicidade sindical**); ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado; é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; e é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de candidatura a cargo de direção ou representação sindical até um ano após o fim do mandato, se eleito, salvo falta grave.

> **CF/88, art. 9º, caput**
> É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

A lei define os serviços ou atividades **essenciais** e dispõe sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º). Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei (§ 2º). Para o servidor público, o direito de greve é exercido nos termos e limites de lei específica (art. 37, VII). Quanto aos militares das Forças Armadas, a Constituição veda a sindicalização e a greve (art. 142, § 3º, IV), e há regra semelhante para militares estaduais; o tema dos agentes de segurança tem entendimento jurisprudencial próprio, que deve ser consultado em material atualizado.

O art. 10 assegura a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. O art. 11 prevê que, nas empresas de **mais de duzentos empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

> **Atenção**
> Liberdade sindical não é obrigação de filiação: ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato (art. 8º, V). Já a unicidade impede a criação de mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial.

## 5. Como o tema aparece em provas

Em provas de nível médio, as questões sobre direitos sociais seguem alguns padrões. O primeiro é a **lista do art. 6º**, em que a banca insere um direito que não consta (por exemplo, 'propriedade', que é direito individual) ou omite um dos acrescentados por emenda. O segundo é a **troca de números** do art. 7º: 8 e 44 horas, 120 dias, 1/3 de férias, 50% de hora extra. O terceiro é a confusão entre direito social e direito individual.

O quarto padrão é a confusão entre as **nomenclaturas**: direito de greve (art. 9º), liberdade sindical (art. 8º), direitos do servidor (art. 37 e art. 39). Por fim, há perguntas de aplicação prática, em que o enunciado descreve uma situação de trabalho e o candidato precisa indicar o direito violado. Treine ler o enunciado, identificar o verbo-chave e conferir o texto constitucional.

> **Bizu**
> Dica de leitura: quando aparecer um direito no enunciado, pergunte: ele é prestação do Estado (social) ou liberdade do indivíduo contra o Estado (individual)? Educação, saúde e moradia são sociais; vida, liberdade e propriedade são individuais.

# Exemplos resolvidos

## Exemplo 1

Uma servidora iniciou a licença-maternidade de 120 dias em 10/01/2025. Em qual data termina a licença, contando o primeiro dia como dia 1?

**Resolução.** 1) A licença é de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, estendido ao servidor pelo art. 39, § 3º). 2) Contando 10/01 como o primeiro dia, o último dia é 10/01 + 119 dias. 3) Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28, março 31 e abril 30 (ano de 2025): 10/01 + 119 dias = 09/05/2025.

**Resposta:** A licença termina em 09/05/2025 (confira sempre as regras de contagem do ente).

## Exemplo 2

Um trabalhador com salário de R$ 3.000,00 vai tirar férias. Qual o valor mínimo da remuneração das férias, considerando só o salário e o adicional constitucional?

**Resolução.** 1) O art. 7º, XVII, garante férias remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. 2) Um terço de 3.000 é 1.000. 3) 3.000 + 1.000 = 4.000.

**Resposta:** R$ 4.000,00.

## Exemplo 3

O valor da hora normal de um empregado é R$ 20,00. Quanto ele deve receber, no mínimo, por 10 horas extras, considerando apenas o adicional constitucional?

**Resolução.** 1) O adicional mínimo constitucional é de 50% (art. 7º, XVI). 2) Hora extra: 20 × 1,5 = 30. 3) Dez horas: 10 × 30 = 300.

**Resposta:** No mínimo R$ 300,00.

## Exemplo 4

Um empregado trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas semanais pode trabalhar no sábado, sem exceder o limite constitucional?

**Resolução.** 1) O limite normal é de 44 horas semanais (art. 7º, XIII). 2) De segunda a sexta: 5 × 8 = 40 horas. 3) 44 − 40 = 4 horas.

**Resposta:** Até 4 horas no sábado.

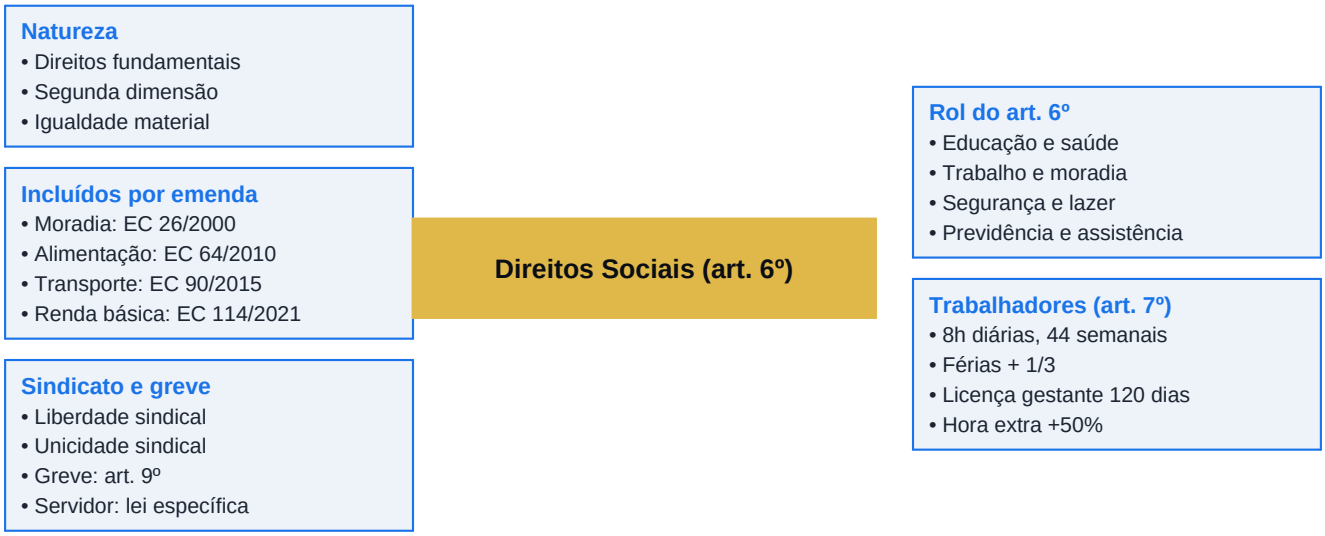
# Erros frequentes e pegadinhas

- Incluir 'propriedade', 'liberdade' ou 'vida' no rol do art. 6º: esses são direitos individuais, do art. 5º.
- Esquecer que o art. 6º cita alimentação, moradia e transporte, acrescidos por emendas posteriores a 1988.
- Trocar o prazo da licença à gestante: são 120 dias na Constituição, e não 180 ou 90.
- Dizer que a jornada constitucional é de 40 horas semanais: o limite normal é de 8 horas diárias e 44 semanais.
- Errar o adicional de hora extra: o mínimo constitucional é de 50% sobre a hora normal, e não 20% ou 100%.
- Achar que o rol do art. 7º é taxativo: o caput diz 'além de outros que visem à melhoria de sua condição social'.

Afirmar que o servidor tem todos os direitos do art. 7º: o art. 39, § 3º, indica quais incisos se aplicam ao servidor ocupante de cargo público.

Entender o parágrafo único do art. 6º como renda para qualquer pessoa: refere-se a brasileiros em situação de vulnerabilidade social, nos termos da lei.

## Mapa mental



# Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

**Questão 1** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma empresa paga salário menor a uma empregada do que a um empregado que exerce a mesma função, apenas em razão do sexo. A conduta afronta o direito dos trabalhadores consistente na

**(A)** proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
**(B)** participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração
**(C)** irredutibilidade do salário, salvo convenção ou acordo coletivo
**(D)** garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para quem tem remuneração variável
**(E)** proteção do trabalhador em face da automação, na forma da lei

**Questão 2** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O aviso prévio, previsto no art. 7º, XXI, da Constituição Federal, é proporcional ao tempo de serviço e será, no mínimo, de

**(A)** sete dias
**(B)** quinze dias
**(C)** trinta dias
**(D)** quarenta e cinco dias
**(E)** noventa dias

**Questão 3** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O décimo terceiro salário, previsto no art. 7º, VIII, da Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais e é calculado com base na

**(A)** metade do salário mínimo vigente
**(B)** remuneração integral ou no valor da aposentadoria
**(C)** média das horas extras do semestre, apenas
**(D)** comissão paga pelo empregador, quando houver
**(E)** parcela fixada livremente pelo empregador

**Questão 4** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, o seguro contra acidentes de trabalho é de responsabilidade do

**(A)** empregado, que deve contratá-lo com recursos próprios.
**(B)** sindicato da categoria, que o custeia com a contribuição sindical.
**(C)** Município, em todos os casos, ainda que o empregado trabalhe na iniciativa privada.
**(D)** empregador, sem excluir a indenização devida se ele incorrer em dolo ou culpa.
**(E)** empregador, que fica dispensado de qualquer indenização se pagar o seguro.

**Questão 5** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um trabalhador exerce suas atividades em condições insalubres. Nos termos do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, ele tem direito a

**(A)** redução da remuneração, em razão do risco
**(B)** licença remunerada de um ano a cada cinco anos
**(C)** adicional de remuneração, na forma da lei
**(D)** aposentadoria automática após cinco anos
**(E)** estabilidade no emprego por prazo indeterminado

**Questão 6** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O seguro-desemprego, previsto no art. 7º, II, da Constituição Federal, é direito do trabalhador no caso de desemprego involuntário, o que ocorre, por exemplo, quando

**(A)** o empregado pede demissão por escolha própria, para mudar de cidade
**(B)** o empregado entra em período de férias anuais remuneradas
**(C)** o empregador dispensa o empregado sem que este tenha dado causa
**(D)** o empregado se aposenta e continua trabalhando na mesma empresa
**(E)** o empregado goza de licença-paternidade, sem prejuízo do emprego

**Questão 7** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A duração do trabalho normal, segundo o art. 7º, XIII, da Constituição Federal, não pode ser superior a

**(A)** seis horas diárias e trinta e seis semanais, sem possibilidade de compensação
**(B)** oito horas diárias e quarenta semanais, sem possibilidade de compensação
**(C)** dez horas diárias e quarenta e quatro semanais, em qualquer caso
**(D)** oito horas diárias e quarenta e oito semanais, em qualquer caso
**(E)** oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva

**Questão 8** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O art. 7º, XIV, da Constituição Federal estabelece, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, jornada de

**(A)** quatro horas, sem exceção
**(B)** seis horas, salvo negociação coletiva
**(C)** cinco horas, salvo decreto do Executivo
**(D)** sete horas, salvo acordo individual
**(E)** oito horas, em qualquer hipótese

**Questão 9** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considerando os direitos sociais na Constituição Federal, é correto afirmar que

**(A)** os direitos sociais não são direitos fundamentais, pois estão fora do art. 5º.
**(B)** o art. 6º beneficia apenas trabalhadores com vínculo formal de emprego.
**(C)** a segurança aparece tanto no caput do art. 5º quanto no art. 6º da Constituição Federal.
**(D)** a reserva do possível está expressamente prevista no art. 6º.
**(E)** a assistência aos desamparados depende de contribuição prévia à previdência.

**Questão 10** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A irredutibilidade do salário, assegurada pelo art. 7º, VI, da Constituição Federal, admite exceção

**(A)** nos casos previstos em convenção ou acordo coletivo.
**(B)** por lei municipal, aplicável a todos os trabalhadores do setor privado.
**(C)** por ato unilateral do empregador, sempre que a empresa tiver redução de lucros.
**(D)** em nenhuma hipótese, pois a garantia não comporta qualquer ressalva.
**(E)** por determinação do sindicato, independentemente de negociação coletiva.

## Gabarito comentado

**Questão 1 — Gabarito: A**

O art. 7º, XXX, proíbe diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Os demais direitos são previstos no art. 7º, mas não tratam de discriminação salarial.

**Questão 2 — Gabarito: C**

A Constituição fixa o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de trinta dias, nos termos da lei. As demais alternativas apresentam prazos que não correspondem a esse mínimo.

**Questão 3 — Gabarito: B**
O décimo terceiro salário tem como base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria, conforme o art. 7º, VIII.

**Questão 4 — Gabarito: D**
O art. 7º, XXVIII, determina que o seguro contra acidentes de trabalho fique a cargo do empregador, sem excluir a indenização devida quando ele incorrer em dolo ou culpa. O pagamento do seguro, portanto, não afasta a responsabilização do empregador nessas hipóteses.

**Questão 5 — Gabarito: C**
A Constituição garante adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. As demais vantagens não são previstas nesse dispositivo.

**Questão 6 — Gabarito: C**
O seguro-desemprego protege quem perde o emprego contra a própria vontade, como na dispensa sem justa causa. Pedido de demissão, férias, aposentadoria e licença-paternidade não configuram desemprego involuntário.

**Questão 7 — Gabarito: E**
O limite constitucional é de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, com possibilidade de compensação e redução por acordo ou convenção coletiva.

**Questão 8 — Gabarito: B**
Para turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de seis horas, salvo negociação coletiva. A regra geral, de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, está no inciso XIII.

**Questão 9 — Gabarito: C**
Correta a C. A segurança é direito individual (art. 5º, caput) e social (art. 6º). Os direitos sociais integram o Título II, sendo fundamentais (A). O art. 6º não se limita aos trabalhadores formais (B). A reserva do possível é construção doutrinária (D). A assistência social é prestada a quem dela necessitar, sem exigir contribuição (E).

**Questão 10 — Gabarito: A**
O art. 7º, VI, garante a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Assim, a regra não é absoluta, mas a redução depende de negociação coletiva, e não de decisão unilateral do empregador ou de lei municipal.

# Resumo final e fontes

## Resumo dos pontos essenciais

- O art. 6º lista os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.
- Moradia foi incluída pela EC 26/2000, alimentação pela EC 64/2010 e transporte pela EC 90/2015.
- Direitos sociais são prestações do Estado voltadas à igualdade material e têm aplicação imediata por serem direitos fundamentais.
- O parágrafo único (EC 114/2021) garante renda básica familiar a brasileiros em vulnerabilidade social, nos termos da lei.
- O art. 7º é exemplificativo ('além de outros') e assegura jornada de até 8 horas diárias e 44 semanais.
- A hora extra rende, no mínimo, 50% a mais; as férias têm pelo menos 1/3 a mais; a licença à gestante dura 120 dias.
- O aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias.
- O art. 39, § 3º, estende ao servidor ocupante de cargo público parte dos direitos do art. 7º.
- A liberdade sindical (art. 8º) veda a interferência do Estado, adota a unicidade e não obriga a filiação.
- O direito de greve (art. 9º) cabe aos trabalhadores decidirem; a lei define serviços essenciais; para o servidor, o art. 37, VII, remete a lei específica.
- Nas empresas com mais de 200 empregados há representante dos trabalhadores eleito (art. 11).

## Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988 (texto compilado), arts. 6º a 11, 37, VII, e 39, § 3º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.